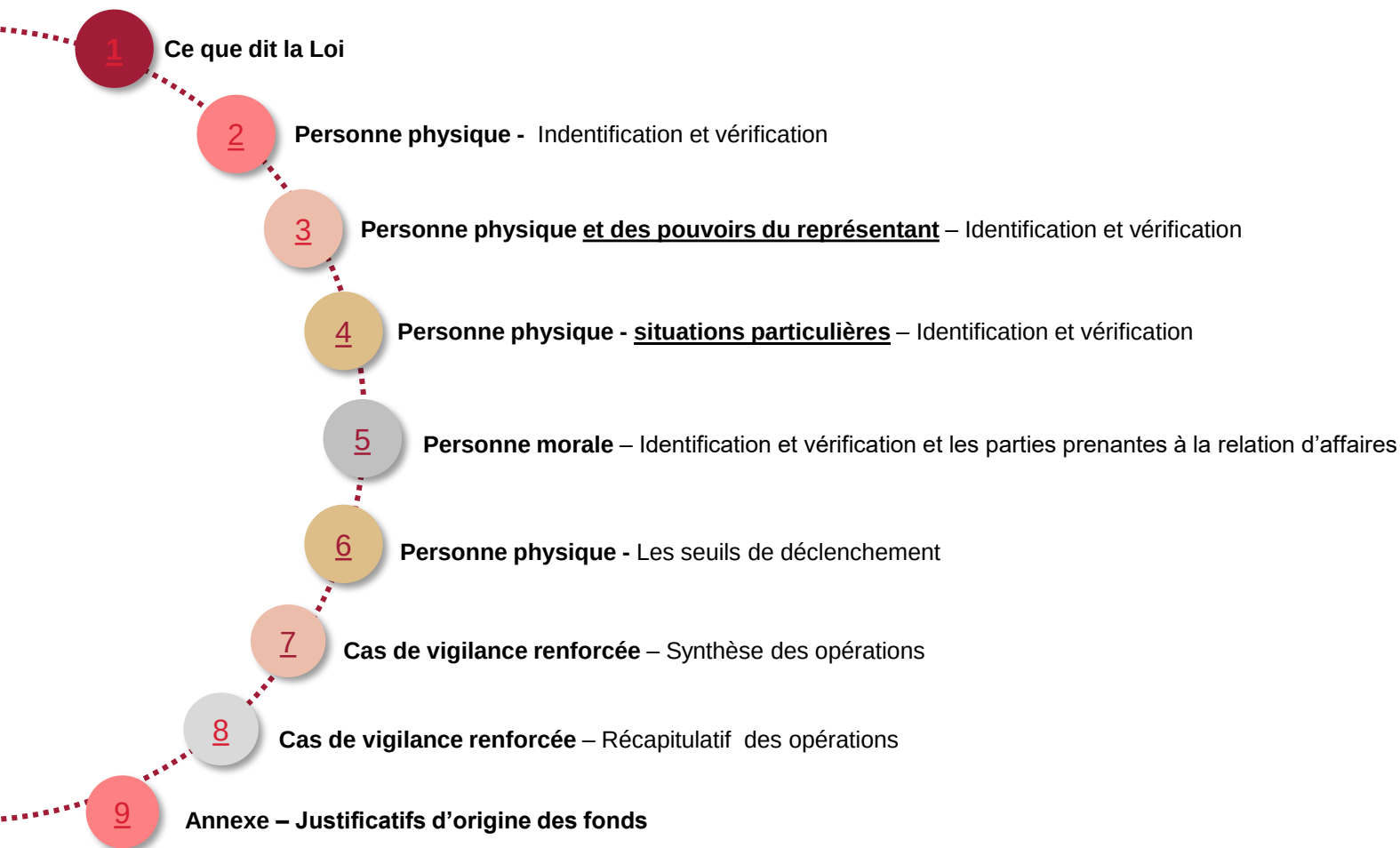


Guide de la Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)

Epargne /Retraite
Individuelle et Collective

Identification et récapitulatif des opérations soumises à vigilance renforcée

Sommaire



LCB/FT : Ce que dit la Loi

Un risque de sanction en cas de non-respect

Obligations
réglementaires



Compte tenu des risques que représentent le **Blanchiment de capitaux** et le **financement du terrorisme** pour la société, les pouvoirs publics imposent aux entreprises du secteur financier (banques et assurances) de déceler avant toute opération, à travers les opérations réalisées, les personnes susceptibles de participer à des activités illicites.

Cela se traduit pour l'assureur et les intermédiaires d'assurances par des obligations **d'identification, de connaissance de ses clients et de vigilance constante pendant toute la durée de vie du contrat et de réaliser un examen attentif de toutes les opérations effectuées.**

En pratique, cela signifie que **l'assureur et les intermédiaires d'assurances** peuvent être amenés à poser des questions sur la situation professionnelle, le patrimoine, les revenus des clients, l'origine et la traçabilité des fonds à investir ainsi que la destination de ces derniers.

Le manquement à ces obligations peut entraîner **des sanctions administratives et financières lourdes, voire des sanctions pénales.**

Si l'une des situations ci-dessous se présente, pour d'accéder au guide , il suffit de cliquer sur le lien pour fournir l'ensemble des éléments complémentaires permettant de protéger au mieux nos clients et de participer activement à la LCB-FT

 Personne physique	 Personne morale
Connaissance client • Enfants mineurs • Majeurs protégés (Sauvegarde de Justice) • Majeurs protégés (Tutelle ou Curatelle) • Majeurs protégés (Habilitation familiale) • Personne physique âgée de + 85 ans • PPE (personne politiquement exposée) • Client US Person • Résidents en France de nationalité étrangère • Non résident de nationalité française • Non résident hors UE • Procuration • Co-souscription (dénouement au 1^{er} et 2^{ème} décès) • Souscription démembrée	Connaissance client • Personne morale soumise à immatriculation • Association • Fondation reconnue d'utilité publique

LCB-FT – Identification et vérification de la personne physique

Swisslife Assurance et Patrimoine a pour obligation d'effectuer l'identification du client et des parties prenantes au contrat, d'avoir une connaissance client actualisée et d'appliquer **une vigilance constante pendant toute la durée de la vie du contrat**.

L'identification du client et des parties prenantes au contrat, **personne physique**, est réalisée sur la base déclarative. Les personnes devant faire l'objet de cette identification et les éléments à collecter sont listés ci-dessous :

- Le **souscripteur** ou l'**adhérent** ;
- Le **représentant légal** du souscripteur ou de l'adhérent ;
- Le **co-souscripteur** éventuel ;
- **L'assuré** si ce dernier est différent du souscripteur ou de l'adhérent ;
- Le **bénéficiaire du contrat en cas d'acceptation** de la stipulation pour autrui faite à son bénéfice par l'assuré ;
- Le **payeur de cotisations** s'il est différent du souscripteur

La vérification d'identité est réalisée sur la base justificative par la collecte d'un justificatif écrit probant. Sont acceptés pour les personnes physique, les documents d'identités en cours de validité :

- **Carte nationale d'identité (recto-verso)**
- **Passeport**
- **Titre de séjour**
- **Permis de conduire sécurisé au format européen** (un justificatif sur la nationalité peut-être demandé en complément)

S'agissant des personnes physiques, de **nationalité française** et dont la résidence principale est fixée **en France**, qui disposeraient d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport périmé, il peut être pris en complément de ce dernier :

- **La copie du permis de conduire** (sans nécessité du format sécurisé européen) sous réserve que la photographie soit suffisamment ressemblante,
- **OU le récépissé de demande de renouvellement de la pièce officielle d'identité** sous réserve que la photo de l'ancienne pièce officielle d'identité soit suffisamment ressemblante.

Lorsque le client est dans **l'incapacité de fournir un justificatif d'identité**, qu'il réside en **France** (et Outre-Mer) uniquement, et qu'il correspond à un cas particulier (**majeurs protégés, personnes âgées, nourrissons, demandeurs d'asile...**) une procédure d'exception s'applique :

Niveau de vigilance par rapport à l'opération envisagée	Document officiel d'identité périmé ou <u>absence</u> de document officiel	Documents <u>complémentaires</u> exigés
Simplifiée/ Standard/ Renforcée	CNI/ passeport français ou étranger	Pièce périmée (si elle existe) accompagnée de l'un des documents suivants : • Extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois ET traduction du document officiel si alphabet différent de l'alphabet latin • Titre de séjour pour un ressortissant hors EEE • Permis de conduire ET traduction du document officiel si alphabet différent de l'alphabet latin • Attestation de renouvellement CNI/Passeport. Collecte dans tous les cas de la traduction du document officiel si alphabet différent de l'alphabet latin

LCB-FT – Identification et vérification de la personne physique et des pouvoirs du représentant.

Situations particulières	Mesure de vigilance – pièces justificatives obligatoires au dossier
Enfants mineurs	• Un document officiel d'identité de l'enfant mineur, s'il existe. <u>En cas d'administration légale conjointe :</u> • Un document officiel d'identité des représentants légaux • <u>ET</u> le livret de famille ou un acte de naissance <u>En cas d'administration légale unique :</u> • Un document officiel d'identité du parent investi de l'autorité parentale • <u>ET</u> le livret de famille ou un acte de naissance • <u>ET</u> toutes pièces justifiant de la détention unique de l'administration légale (autorité parentale) : jugement de divorce ou convention de divorce contresignée par deux avocats (article 229-1 du code civil), acte de décès...
Majeurs protégés (mise sous sauvegarde de justice)	• Un document officiel d'identité du majeur protégé (s'il existe) • <u>ET</u> un document officiel d'identité du mandataire spécial désigné • <u>ET</u> la décision de mise sous sauvegarde de justice
Majeurs protégés (mise sous tutelle et mise sous curatelle)	• Un document officiel d'identité du majeur protégé (s'il existe) • <u>ET</u> le jugement de mise sous tutelle ou de mise sous curatelle • <u>ET en cas de tuteur/curateur personne physique</u> : un document officiel d'identité du tuteur/curateur • <u>ET en cas d'association désignée comme tuteur/curateur</u> : le jugement de désignation de ladite association en tant que tuteur/curateur ET ses statuts ET un document officiel d'identité de son représentant légal • <u>ET pour les clients sous tutelle</u>, l'ordonnance de placement de fonds accordée par le juge des tutelles
Majeurs protégés (sous habilitation familiale)	• Un document officiel d'identité de la personne protégée (s'il existe) • <u>ET</u> le jugement de mise en place de l'habilitation familiale • <u>ET</u> la pièce d'identité du membre de la famille désigné pour représenter les intérêts de la personne protégée • <u>ET</u> pour les souscriptions de contrat d'assurance-vie, l'ordonnance de placement de fonds accordée par le juge des tutelles. <u>NB</u> : Sur les contrats de capitalisation, l'ordonnance de placement de fonds est nécessaire uniquement si ceci est prévu par le jugement de mise en place de l'habilitation familiale
Procurations	• Un document officiel d'identité du mandataire bénéficiaire de la procuration • <u>ET</u> un document officiel d'identité du mandant • <u>ET</u> la copie intégrale de la procuration signée

LCB-FT – Identification et vérification de la personne physique : Situations particulières

Situations particulières	Mesure de vigilance – pièces justificatives obligatoires au dossier
Résidents en France de nationalité étrangère	- Un document officiel d'identité en cours de validité, lisible, et délivré par l'autorité du pays d'origine ET un titre de séjour pour les ressortissants hors EEE ET traduction du document officiel si alphabet différent de l'alphabet latin pouvant être effectuée par un collaborateur, un traducteur assermenté ou tout moyen automatisé, selon une approche par les risques. La traduction est conservée. ET un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, tél.) pour toutes les nationalités ET un document complémentaire (ex. : fiche de paie, livret de famille, extrait d'un registre de l'état civil du pays d'origine) si nationalité hors UE, EEE ou pays tiers équivalent
Non-Résidents (hors France) de nationalité française <u>Interdiction</u> : Swiss Life Assurance et patrimoine n'accepte pas la souscription de non-résidents de nationalité autre que Française.	Pour rappel : des règles particulières existent concernant les souscriptions «crossborder» Un document officiel d'identité en cours de validité
Personne physique âgée de + 85 ans	- Un document officiel d'identité en cours de validité et lisible Contrat d'assurance vie : Rapport patrimonial intégralement complété et signé par le souscripteur et par l'interlocuteur commercial comprenant l' attestation sur l'honneur du souscripteur sur son état de santé (Modèle 12017) Contrat capitalisation : Rapport patrimonial non nécessaire. - Dans tous les cas, pour les personnes physiques âgées de 90 ans et + , un certificat médical attestant de la bonne santé intellectuelle et physique du souscripteur (contrat d'assurance vie et contrat de capitalisation)
Personne Politiquement Exposée (PPE)	Mesure de vigilance complémentaire PPE (pour les produits en vigilance standard et renforcée) : Fiche FRC dédiée PPE
Client US Person Se reporter également aux règles relatives aux US Person	Formulaire FATCA renseigné (W8 ou W9) pour les contrats rachetables
Co-souscription avec un dénouement au 1 ^{er} décès	Régime matrimonial : communauté (<i>communauté de bien réduite aux acquêts/communauté de meubles et acquêts (ancien régime légal) /communauté universelle</i>)
Co-souscription avec un dénouement au 2 ^{ème} décès	- Une copie du contrat de mariage avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant de la communauté - OU une copie de l'acte notarié stipulant la clause de préciput - OU une copie de l'acte notarié de société d'acquêt (pour les époux mariés sous le régime de séparation de biens)
Souscription démembrée	- Bulletin de souscription adapté en ajoutant les mentions manuscrites « usufruitier » et « nu-proprétaire » ET Convention de démembrement intégralement complétée et signée par l'usufruitier et le nu-proprétaire ET Copie de l'acte justifiant le démembrement à l'origine (ex : <i>acte notarié de donation de la nue-propriété</i>)



L'identification de **la personne morale** est réalisée sur base déclarative. Les éléments à collecter diffèrent selon la nature du souscripteur :

- **Le souscripteur** ou l'**adhérent** ;
- **Le(s) bénéficiaire(s) effectifs** de la personne morale ;
- **Le(s) représentant(s) légaux** ou mandataires autorisé(s) à agir pour le compte de la personne morale

Identification de la **Personne Morale**

Personne morale soumise à immatriculation

- Copie des statuts à jour datés et certifiés conformes
- Kbis de moins de 3 mois

Association

- Copie des statuts à jour datés et certifiés conformes
 - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture
- ET
- Extrait de l'inscription au registre des associations (RNA)

Fondation reconnue d'utilité publique

- Copie des statuts à jour datés et certifiés conformes
- Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique

Le *représentant légal* de la Personne Morale

Représentant légal et ses pouvoirs

- La vérification de l'identité du représentant légal s'effectue selon les **mêmes modalités que celles prévues pour le client personne physique** (collecte d'une pièce d'identité en cours de validité)
- La vérification du pouvoir du représentant légal s'effectue par la collecte d'un document justifiant sa qualité de représentant pour l'opération concernée.

Personne morale
soumise à
immatriculation

Kbis de moins de 3 mois si le représentant légal est le mandataire social, sinon il convient de collecter la **délégation de pouvoir**.

Association

Le représentant légal prévu par les statuts, sinon il convient de collecter la **délégation de pouvoir**.

Fondation reconnue
d'utilité publique

Le représentant légal prévu par les statuts, sinon il convient de collecter la **délégation de pouvoir**.

Le(s) **bénéficiaire(s) effectif(s)** de la personne morale

Qu'est-ce qu'un **bénéficiaire effectif** ?

- Il s'agit des personnes physiques qui, conformément aux dispositions des articles R. 561-1 à R. 561-3 du CMF :
- Soit détiennent, directement ou indirectement, **plus de 25% du capital ou des droits de vote** de la société déclarante ;
 - Soit exercent, par d'autres moyens, un **pouvoir de contrôle** sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale des associés ou actionnaires de la société déclarante.
- La réglementation permet aux organismes financiers de déterminer « un bénéficiaire effectif en dernier ressort » lorsqu'il n'est pas possible d'identifier l'identité du bénéficiaire effectif par les deux critères ci-dessus

Personne morale
soumise à
immatriculation

Copie de la déclaration au registre des bénéficiaires effectifs (tamponnée par le Greffe)

Association

Associations immatriculées au RCS : le formulaire M'BE Cerfa 16064*01 qui est le document de déclaration spécifique pour les Groupements d'intérêt économique (GIE) et les associations immatriculées au RCS.
Autres associations non soumises à immatriculation au RCS : Il convient pour les Associations d'appliquer le critère des personnes qui exercent, par d'autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction.

Fondation reconnue
d'utilité publique

Il convient pour les Fondations d'appliquer le critère des personnes qui exercent, par d'autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction.

LCB-FT – Cas de vigilance renforcée – Opérations

Les mesures de vigilances décrites dans le tableau viennent **en complément des mesures de vigilance standard** devant être appliquées. En l'absence de précision explicitement prévue par les cas de vigilances renforcées, il conviendra de considérer qu'ils s'appliquent sans distinction (dès lors que la réglementation ou le fonctionnement du contrat le permet) :

- Aux **contrats rachetables et non rachetables** ;
- Aux **contrats individuels et collectifs** ;
- Aux **personnes physiques et morales**.

Souscription

	Cas de Vigilance renforcée	Individuel		Collectif	
		Personne physique	Personne morale	Adhérent	Entreprise
	Nombre de contrats d'épargne et contrats retraite <u>rachetables</u> et contrats retraite <u>non rachetables</u> d'une même catégorie souscrits par le même client ≥ à 6 - Page 17	X	X		X
	Assuré différent du souscripteur – Page 17	X			
	Opération s'inscrivant dans un ensemble complexe – Page 25	X	X		
	Acceptation de la désignation par le bénéficiaire/clause bénéficiaire nominative - Page 31	X		X	
	Paiement via un compte joint ou indivis - Page 19				
Versement	Tout versement ≥ 2 fois les revenus annuel du foyer /médiane de la tranche de revenus ou >à 400K€ - (contrat non rachable) – Page 21	X			
	Tout versement > 75 K€ pour les clients qui relèvent 1ère tranche de patrimoine – Page 21	X			
	Tout versement > 250 K€ clients 2ème tranche de patrimoine – Page 21	X			
	Versement ≥ 400K€ personne physique - Page 21 // Personne morale - Page 20	X	X		
	Versement ≥ 25K€ - Personne physique exerçant dans un secteur à risque historique - Page 21	X			
	Origine des fonds constitué par un prêt bancaire - Page 27	X	X	X	
	Mode de règlement autre que chèque/virement bancaire/prélèvement depuis un compte ouvert au nom du souscripteur dans l'UE - Page 19	X	X	X	X
Mise en garantie	Souscripteur différent de l'emprunteur - Page 26	X	X	X	
	Absence de lien clair entre le souscripteur et le bénéficiaire de la garantie au bénéfice - Page 26	X	X	X	
	Absence de lien clair entre le souscripteur et le bénéficiaire de la garantie au bénéfice d'un établissement de crédit prêteur d'un pays sensible - Page 26	X	X	X	

LCB-FT – Cas de vigilance renforcée – Opérations

Souscription

Cas de Vigilance renforcée		Individuel		Collectif	
		Personne physique	Personne morale	Adhérent	Entreprise
Paiement par un tiers	Règlement par des organismes de tutelles pour le compte des majeurs protégés - Page 23	X		X	
	Dons manuels et donations - Page 23	X		X	
	Présents d'usage (dans un cadre familial) - Page 22	X		X	
	Paiement par une personne morale au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associé (hors cadre familial) - Page 24	X			
	Paiement par un tiers : paiement par une personne morale (qui règle la cotisation en lieu et place du souscripteur personne physique - Page 24	X			
	Paiement de la cotisation par chèque bancaire depuis un compte d'avocat, de notaire ou de banque - Page 18	X	X	X	X
Provenance géographique	Fonds issus d'un pays hors UE - Page 28	X	X	X	X
	Fonds issus d'un pays de l'UE autre que celui de résidence ou siège social - Page 27	X	X	X	X
	Fonds issus d'un rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger avec régularisation fiscale - Page 31	X		X	
	Fonds issus d'un Etat figurant sur les listes du GAFI, de la Commission Européenne et/ou de la Direction Générale du Trésor - Page 30	X	X	X	X
	Fonds issus de la France d'Outre-Mer (contrat rachetable) - Page 29	X	X		

LCB-FT – Cas de vigilance renforcée – Opérations

Vie du contrat

Cas de Vigilance renforcée		Individuel		Collectif	
		Personne physique	Personne morale	Adhérent	Entreprise
	Personne physique ou morale ayant changé plusieurs fois (min 2) de pays de résidence fiscale sur 12 mois - Page 32	X	X	X	
	Opération s'inscrivant dans un ensemble complexe - Page 40	X	X		
	Païement via un compte joint ou indivis - Page 33	X		X	
Versement entrant	Tout versement (y compris versements programmés) ≥ 2 fois les revenus annuels du foyer (médiane de la tranche de revenus ou $> \text{à } 400\text{K€}$) – contrat non rachetable - Page 35	X			
	Tout versement ou tout cumul de versement (yc versements programmés) sur 24 mois $> 75\text{ K€}$ pour les clients dont le patrimoine relève de la 1ère tranche de patrimoine - Page 35	X			
	Tout versement ou tout cumul de versement (yc versements programmés) sur 24 mois $> 250\text{ K€}$ pour les clients dont le patrimoine relève de la 2ème de patrimoine - Page 35	X			
	Versements cumulés (yc versements programmés) sur 24 mois glissants $\geq 400\text{K€}$ - Personne physique - Page 35 Personne morale - Page 34	X	X		
	Versement unitaire ou cumulés $\geq 25\text{K€}$ sur une période de 12 mois - Personne physique exerçant dans un secteur à risque historique - Page 36	X			
	Origine des fonds constitué par un prêt bancaire - Page 46	X	X	X	
	Mode de règlement autre que chèque/virement bancaire/prélèvement depuis un compte ouvert au nom du souscripteur dans l'UE - Page 33	X	X	X	X
Païement par un tiers	Règlement par des organismes de tutelles pour le compte des majeurs protégés - Page 38	X		X	
	Dons manuels et donations - Page 38	X		X	
	Présents d'usage (dans un cadre familial) - Page 37	X		X	
	Païement par une personne morale au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associé (hors cadre familial) - Page 39	X			
	Païement par un tiers : païement par une personne morale (qui règle la cotisation en lieu et place du souscripteur personne physique - Page 39	X			
	Païement de la cotisation par chèque bancaire depuis un compte d'avocat, de notaire ou de banque - Page 32	X	X	X	X

LCB-FT – Cas de vigilance renforcée – Opérations

Vie du contrat

Cas de Vigilance renforcée		Individuel		Collectif	
		Personne physique	Personne morale	Adhérent	Entreprise
Provenance géographique	Fonds issus d'un pays hors UE - Page 41	X	X	X	X
	Fonds issus d'un pays de l'UE autre que celui de résidence ou siège social - Page 42	X	X	X	X
	Fonds issus d'un rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger avec régularisation fiscale - Page 45	X		X	
	Fonds issus d'un Etat figurant sur les listes du GAFI, de la Commission Européenne et/ou de la Direction Générale du Trésor - Page 44	X	X	X	X
	Fonds issus de la France d'Outre-Mer (contrat rachetable) - Page 43	X	X		
Clause bénéficiaire	Acceptation de la désignation par le bénéficiaire/clause bénéficiaire nominative - Page 52	X		X	
	Changement de bénéficiaire lorsque le souscripteur est majeur protégé ou âgé de + 85 ans - Page 52	X		X	
	Modification fréquente de la clause bénéficiaire - Page 52	X		X	
Versements volontaires	Versement dès le 1er euros (Per Obligatoire et Per Collectif) - Page 60			X	
	Standard et sur-mesure : Versement > 8K€ (Per Obligatoire et Per Collectif) - Page 60			X	
	Standard et sur-mesure : Versement > 12K€ - Page 60			X	
PER Obligatoire	Standard et sur-mesure : Cotisation > 10% de la rémunération annuelle brute du salarié retenue à concurrence de 8 PASS - Page 61	x			X

LCB-FT – Cas de vigilance renforcée – Opérations

Vie du contrat

Cas de Vigilance renforcée		Individuel		Collectif	
		Personne physique	Personne morale	Adhérent	Entreprise
Décès	Décès de l'assuré dans les 12 mois suivant la souscription - Page 54	X		X	
	Décès de l'assuré dans les 12 mois suivant le changement de clause bénéficiaire - Page 54	X		X	
	Bénéficiaire en cas de décès sans lien avec le souscripteur OU personne physique/personne morale/bénéficiaire effectif résident dans un pays sensible - Page 55	X		X	
	Assuré différent du souscripteur - Page 55	X			
Versement sortant	En cas de décès, versement entre les mains d'un tiers autre que le bénéficiaire - Page 56	X		X	
	En cas de vie : versement entre les mains d'un tiers - Page 56	X		X	
	En cas de vie OU en cas de décès : versement entre les mains d'un tiers résultant de la mise en garantie - Page 56	X	X		
	Contrat article 82 (si le souscripteur est l'entreprise ou un tiers personne physique et le bénéficiaire en cas de vie l'assuré) - Page 56	X			
	Virement bancaire vers un compte situé en dehors de l'U.E. / E.E.E. ou d'un pays tiers équivalent - Page 57	X	X	X	X
	Règlement à destination d'un Etat figurant sur les listes du GAFI (listes grise et noire), de la Commission Européenne (pays tiers à haut risque) et/ou de la Direction Générale du Trésor (états et territoires non-coopératifs et Embargo) - Page 58	X	X	X	X
Avance /rachat	Avances ou rachats précoces sur les 12 dernières mois - Page 47	X	X	X	
	Rachat total dans les 12 mois après la date d'effet - Page 48	X	X	X	
	Cumul de rachats et avances : nombre de rachats et avances > à 6 sur 12 mois glissants - Page 51	X	X	X	
	Rachat partiel ou avance > à 150K€ - Page 49	X	X	X	
	Rachat total ≥ 400K€ - Page 50	X	X	X	
	Renonciation - Page 53	X	X		
	Bons aux porteurs - Page 59	X	X		

LCB-FT – Seuil de déclenchement

Epargne Individuelle

FRC : Fiche de Renseignements Complémentaires obligatoire dès le 1er €

		MONTANT VERSEMENT ENTRANT unitaire ou cumulé sur 24 mois (seuils LCB/FT)		
		>75 000	> 250 000	≥ 400 000
TRANCHE DE PATRIMOINE	> 750 000€	FRC	FRC	FRC + Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (Relevé de comptes bancaires) quelque soit la tranche de patrimoine déclarée
	De 150 000€ à 750 000€	FRC	FRC + Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité	
	0 à 150 000€	FRC + Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité		

Mieux comprendre les enjeux

Déclaratif

FRC au 1^{er} euro : formulaire permettant de mieux comprendre les finalités et particularités de l'opération. Ce formulaire est basé sur des éléments déclaratifs du client

Preuves

Origine des fonds : recueillir les documents officiels justifiant de l'évènement économique à l'origine des fonds (un extrait de comptes bancaires n'est pas un évènement économique)

Preuves

Traçabilité des fonds : s'assurer du parcours complet des fonds entre les différents opérateurs (banque, assurance, notaire, avocat ..), afin de vérifier que les fonds versés sont bien liés à l'origine des fonds déclarés

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique et/ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Nombre de contrats	Nombre élevé de contrats d'une même catégorie souscrits par le même client - nombre de contrats d'épargne et contrats de retraite rachetables supérieur ou égal à 6 OU nombre de contrats de retraite non rachetables supérieur ou égal à 6	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC personne physique ou personne morale - Explications écrites par le client ou l'apporteur sur les raisons de la multiplicité des contrats. L'explication porte sur l'objectif, le contexte et les caractéristiques de la souscription : le client expose les raisons qui ont motivé la souscription de ces contrats et du nouveau contrat envisagé.
Assuré	Assuré différent du souscripteur (Hors contrats dont l'objet justifie que l'assuré soit différent du souscripteur : contrats de retraite collective, Swiss Life Homme Clé)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Un document officiel d'identité du <u>souscripteur ET de l'assuré</u>	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) Validation à demander au cas par cas

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique et/ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement	Paiement de la cotisation par chèque bancaire, depuis un compte d'avocat, de notaire ou de banque	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC personne physique ou personne morale - Vérification que le compte bancaire est au nom de l'avocat ou du notaire et ouvert auprès d'un établissement bancaire dans l'Etat de résidence au sein de l'U.E - Original d'une attestation datée et signée indiquant : - La nature de l'opération qui a généré les fonds: cession immobilière, cession de parts sociales (avec la dénomination de la société et son numéro de RCS), cession de fonds de commerce ; - Sa date et le montant revenant au futur souscripteur ; - Vérification pour les chèques de banque que les fonds versés par l'établissement bancaire proviennent du débit d'un compte ouvert dans ses livres au nom du souscripteur.

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Mode de règlement <u>autre que le chèque/virement bancaire/prélèvement</u> depuis un compte ouvert au nom du souscripteur dans l'UE ou chèque de banque, d'avocat ou de notaire Interdiction de paiement en espèces, en cryptoactifs, carte bancaire et titres de commerce	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	Pour tout autre mode de règlement non mentionné, validation a demander au cas par cas
Versement	Paiement via compte joint ou indivis. Hors cas de client marié sous le régime de la communauté (légale ou universelle)	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du souscripteur	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) - Vérification que les sommes versées correspondent à des biens propres du souscripteur

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Personne morale : versement ≥ 400 000€ hors contrat collectif de retraite souscrit par un employeur pour ses salariés	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Dans tous les cas - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC Personne morale - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) - Justificatifs des opérations financières ou juridiques constitutives du montage Analyse écrite par le client ou l'apporteur de la cohérence économique de l'ensemble des opérations <i>Quel est l'objectif poursuivi par le souscripteur et l'assuré le cas échéant ?</i> <i>Quel est l'intérêt économique de la souscription, apprécié en regard du « montage » juridique ou financier ?</i>

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Personne physique : versement en affaire nouvelle ≥ 400 000€	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du souscripteur	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires, relevé de placement ...) - Analyse de la cohérence du montant versé à la souscription au regard: - De l'origine des fonds déclarée ? - De son âge ? - De ses revenus ? - De l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale ? - De l'objectif recherché ?
Versement	Tout versement ≥ 2 fois les revenus annuels du foyer (médiane de la tranche de revenus ou > à 400 000€) uniquement au titre d'un contrat non rachetable OU pour tout contrat Tout versement > à 75 000€ pour les clients dont le patrimoine relève de la 1^{ère} tranche. Tout versement > à 250 000€ pour les clients dont le patrimoine relève de la 2^{ème} tranche.	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du souscripteur	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires, relevé de placement ...) - Analyse de la cohérence du montant versé à la souscription au regard - De l'origine des fonds déclarée ? - De son âge ? - De ses revenus ? - De l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale ? - De l'objectif recherché ?
Versement	Tout versement ≥ à 25 000€ réalisé par une personne physique exerçant une profession dans un secteur d'activité à risque historique : - Sport professionnel (<i>joueurs, clubs et sociétés d'exploitation</i>) - Ferrailleurs - Discothèques - Environnement du jeu (<i>cercles privés, hippisme...</i>) et des casinos - Nautisme de grand luxe - Joaillerie et métaux précieux	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du souscripteur	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires, relevé de placement ...) - Analyse de la cohérence du montant versé à la souscription au regard: - De l'origine des fonds déclarée ? - De son âge ? - De ses revenus ? - De l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale ? - De l'objectif recherché ?

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Présent d'usage (dans un cadre familiale) • Païement par l'enfant mineur Ou • Païement par un tiers <u>Le présent d'usage est autorisé entre :</u> • Parents et enfants, • Grands-parents et petits-enfants, • Arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants. Interdiction : Contrats à versements Programmés (enfants mineurs et majeurs)	Pièces obligatoires au dossier Si le souscripteur est mineur : • Un document officiel d'identité de l'enfant mineur, s'il existe • Le livret de famille ou un acte de naissance • Un document officiel d'identité du payeur de prime (donateur) En cas d'administration légale conjointe : • Un document officiel d'identité des représentants légaux En cas d'administration légale unique : • Un document officiel d'identité du parent investi de l'autorité parentale • ET toutes pièces justifiant de la détention unique de l'administration légale (autorité parentale) : <i>jugement de divorce ou convention de divorce contresignée par deux avocats (article 229-1 du code civil), acte de décès...</i> • Annexe « mineurs non émancipés »	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : 1. Vérification (sur base déclarative) que le présent d'usage a été fait <u>dans un cadre familial</u> : ○ Au bénéfice d'un souscripteur mineur ○ ET par des ascendants donateurs 2. FRC unique enfant mineur /représentants légaux. L' évènement ponctuel ayant donné lieu au présent d'usage doit être précisé. 3. FRC du donateur tiers payeur DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES EN FONCTION DU SEUIL CI-DESSOUS : • <u>VERSEMENT < 1 500€ par année civile:</u> 1. Attestation présent d'usage signée par la personne à l'origine du présent d'usage. • <u>VERSEMENT compris entre 1 500€ et 4.499€ par année civile:</u> 1. Attestation présent d'usage signée par la personne à l'origine du présent d'usage. • <u>VERSEMENT > 4.500€ par année civile :</u> 1. Attestation présent d'usage signée par la personne à l'origine du présent d'usage. 2. Justificatif d'origine des fonds 3. Relevé de comptes bancaires du tiers payeurs, de l'enfant mineur Analyse de la cohérence selon les critères suivants à détailler dans la FRC : ○ <i>Evènement familial (Noël, anniversaire...)</i> ○ <i>Fortune du donateur : le présent d'usage ne doit pas être disproportionné par rapport au patrimoine du donateur</i> ○ <i>Etat de santé du donateur (vs. âge du donateur)</i> ○ <i>Absence d'intention de soustraire les sommes à l'impôt</i> • <u>VERSEMENT > 15 000 € par année civile :</u> Au cas par cas

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	<u>Dons manuels et donation</u> (dans un cadre familiale) • Païement par l'enfant (mineur ou majeur) Ou • Païement par un tiers <u>La donation est autorisée entre :</u> • Parents et enfants, • Grands-parents et petits-enfants, • Arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants. • Oncles/tantes et neveux/nièces Interdiction : Contrats à versements Programmés (enfants mineurs et majeurs)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> <u>Si le souscripteur est mineur :</u> • Un document officiel d'identité de l'enfant mineur, s'il existe • Le livret de famille ou un acte de naissance • Un document officiel d'identité du payeur de prime (donateur) <u>En cas d'administration légale conjointe :</u> • Un document officiel d'identité des représentants légaux <u>En cas d'administration légale unique :</u> • Un document officiel d'identité du parent investi de l'autorité parentale • ET toutes pièces justifiant de la détention unique de l'administration légale (autorité parentale) : <i>jugement de divorce ou convention de divorce contresignée par deux avocats (article 229-1 du code civil), acte de décès...</i> • Annexe « mineurs non émancipés » <u>Si le souscripteur est majeur :</u> • Un document officiel d'identité du majeur • Un document officiel d'identité du payeur de prime (donateur)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC souscripteur : ○ Si mineur : FRC unique enfant mineur /représentants légaux ○ Si majeur : FRC 2. FRC du donateur tiers payeur 3. Vérification (sur base de pièces justificatives) que le don manuel /donation a été fait dans un cadre familial : ○ Au bénéfice des descendants ou nièces ou neveux ○ ET Le lien de famille doit ressortir de l'acte notarié ou à défaut, en cas de don manuel, des justificatifs du lien de famille (identification des parties et livret(s) de famille) 4. Pièces justificatives prouvant que le don /donation a fait l'objet d'un enregistrement : ○ <u>Donation devant notaire</u> : acte notarié complet ○ <u>Dons manuels</u> : Formulaire CERFA 2735 revêtu du cachet de l'administration fiscale. ○ <u>Don manuel effectués en ligne</u> sur impots.gouv.fr, la déclaration (format PDF/A protégé et téléchargé du site impots.gouv.fr ET l'accusé de réception. 5. Relevé de comptes bancaires du tiers payeurs, de l'enfant mineur ou majeur.
Versement	Païement par un tiers : Règlement par des organismes de tutelle pour le compte des majeurs protégés (hors cadre familial)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> • Un document officiel d'identité du souscripteur (majeur protégé) • Un document officiel d'identité du <u>tuteur/curateur désigné par le Juge</u> En cas d'association désignée comme tuteur/curateur: • Les statuts • ET un document officiel d'identité de son représentant légal	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC du majeur protégé 2. Vérification de la cohérence de l'opération avec l'ordonnance du juge des tutelles / curatelles autorisant la souscription.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Paiement par un tiers : paiement par une personne morale Au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associé (hors cadre familial) <u>Interdiction personnes morales étrangères</u>	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Personne physique : le souscripteur - Un document officiel d'identité du souscripteur Personne morale : le payeur de prime - Statuts à jour datés et certifiés conformes - Kbis de moins de 3 mois - Derniers états financiers ou dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - Vérification que : - Le souscripteur est titulaire d'un compte courant d'associés ET le paiement est effectué par la personne morale au titre du remboursement total ou partiel du compte courant d'associés - FRC du souscripteur (personne physique) - FRC du payeur de prime (personne morale) - Justificatifs d'origine des fonds : - Copie du règlement et extrait des comptes sociaux OU Attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable, le cas échéant Pour les cas de remboursement du CCA via primes périodiques, les justificatifs d'origine des fonds devront être renouvelés annuellement - Relevé de comptes bancaire du payeur de primes (la personne morale) faisant apparaître le solde avant investissement sur le contrat Swisslife
Versement	Paiement par un tiers : paiement par une personne morale : Qui règle la cotisation en lieu et place du souscripteur personne physique (« supplément de rémunération ») – art. 62/82 lorsque cela est permis par le contrat (hors cadre familial)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Personne physique : le souscripteur - Un document officiel d'identité du souscripteur Personne morale : le payeur de prime - Kbis de moins de 3 mois Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Document officiel d'identité du représentant légal	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC du souscripteur (personne physique) - FRC du payeur de prime (personne morale) comportant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique et/ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Complexité	Opération s'inscrivant dans un ensemble complexe Ex : Opérations (emprunts, nantissement) ET Intervenants multiples (Personnes Physiques/ Personnes Morales)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : • Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture • ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : • Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) 3. Justificatifs des opérations financières ou juridiques constitutives du montage : analyse écrite par le client ou l'apporteur de la cohérence économique de l'ensemble des opérations ○ Quel est l'objectif poursuivi par le souscripteur et l'assuré ? ○ Quel est l'intérêt économique de la souscription apprécié en regard du « montage » juridique ou financier.

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Souscription

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Mise en garantie	Dans le cadre d'un emprunt, mise en garantie simultanée du contrat d'assurance vie à la souscription ET souscripteur différent de l'emprunteur Ex : Une épouse donne son contrat d'assurance en nantissement au bénéfice d'un établissement crédit prêteur en contrepartie d'un emprunt au nom de son époux.	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une Personne Physique : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une Personne Morale - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC personne physique ou personne morale - Copie de l'offre de prêt, de l'acte de nantissement ou de la délégation - Explications écrites par le client ou l'apporteur sur : - L'origine des fonds - La justification économique précise de l'opération - Les liens professionnels ou personnels entre le souscripteur et le bénéficiaire Si Versement > aux seuils Personne Physique (400 000€) et Personne Morale (1M€) - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires)
Mise en garantie	Dans le cadre d'un emprunt, mise en garantie simultanée du contrat d'assurance vie à la souscription ET absence de lien clair entre le souscripteur et le bénéficiaire de la garantie Ex : Nantissement d'un contrat d'assurance vie au bénéfice d'un tiers autre qu'un établissement de crédit prêteur.		Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC personne physique ou personne morale - Copie de l'offre de prêt, de l'acte de nantissement ou de la délégation - Explications écrites par le client ou l'apporteur sur : - L'origine des fonds - La justification économique précise de l'opération - Les liens professionnels ou personnels entre le souscripteur et le bénéficiaire Si Versement > aux seuils Personne Physique (400 000€) et Personne Morale (1M€) - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires)
Mise en garantie	Dans le cadre d'un emprunt, mise en garantie simultanée du contrat d'assurance vie à la souscription au bénéfice d'un établissement de crédit prêteur dans un pays sensible		Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC personne physique ou personne morale - Copie de l'offre de prêt, de l'acte de nantissement ou de la délégation - Explications écrites par le client ou l'apporteur sur : - L'origine des fonds - La justification économique précise de l'opération Si Versement > aux seuils Personne Physique (400 000€) et Personne Morale (1M€) - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires)

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Souscription

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Origine des fonds constituée par un prêt bancaire	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC personne physique ou personne morale - Copie intégrale du prêt - Lettre de décharge dans laquelle le client nous dégage de toute responsabilité dans le cas où à l'échéance du prêt le rendement de son contrat d'assurance-vie ne couvre pas tout ou partie de l'amortissement du capital Validation a demander au cas par cas
Versement	Provenance géographique des fonds issue d'un pays de l'UE autre celui de résidence ou siège social	EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC personne physique ou personne morale Si les fonds proviennent d'un pays de l'UE autre que celui de résidence : - Justificatif de la déclaration du compte étranger à l'administration fiscale (Cerfa 3916) si résident fiscal français et explication du client sur la détention d'un tel compte. NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.



Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Provenance géographique des fonds hors UE Rappel : Interdiction de versement direct à partir d'un compte bancaire d'un pays hors UE Exceptions : Pays de provenance des fonds - Procédures spécifiques avec des partenaires. Swiss Life Assurance et Patrimoine a signé des partenariats avec des établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l'UE. Les conventions de partenariat incluent en annexe une procédure spécifique LCB-FT qui prévoit des règles dérogatoires aux procédures Swiss Life Assurance et Patrimoine, en autorisant le paiement depuis un compte bancaire ouvert au nom du souscripteur auprès du partenaire sous réserve qu'il ait été déclaré auprès de l'administration fiscale française. Ce cas doit être traité comme facteur d'aggravation du risque nécessitant une vigilance renforcée.	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une Personne Physique : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une Personne Morale • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : • Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture • ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : • Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) Si les fonds proviennent d'un pays autre que celui de résidence : 3. Justificatif de la déclaration du compte étranger à l'administration fiscale (Cerfa 3916) si résident fiscal français et explication du client sur la détention d'un tel compte. Exigence de versement à partir d'un compte bancaire ouvert en France métropolitaine ou dans un pays de l'UE NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement	Provenance géographique des fonds issue de la France d'Outre-Mer uniquement au titre d'un contrat rachetable Versements direct possible uniquement pour les résidents de la France d'Outre-Mer	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : • Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture • ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : • Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement	Provenance géographique des fonds issue : - d'un Etat figurant sur les listes du GAFI (listes grise et noire), - de la Commission Européenne (pays tiers à haut risque) - et/ou de la Direction Générale du Trésor (états et territoires non-coopératifs et Embargo). Interdiction de versement direct à partir d'un compte bancaire d'un pays hors UE	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : • Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture • ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : • Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) Si les fonds proviennent d'un pays autre que celui de résidence : 3. Justificatif de la déclaration du compte étranger à l'administration fiscale (Cerfa 3916) si résident fiscal français et explication du client sur la détention d'un tel compte. Exigence de versement à partir d'un compte bancaire ouvert en France métropolitaine ou dans un pays de l'UE NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – **Souscription**

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement	Origine des fonds issue d'un rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger avec régularisation fiscale transitant par un compte en France	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC - Copie de la demande de régularisation fiscale signée par le client et accompagnée du formulaire dûment rempli de mise en conformité d'avoirs détenus à l'étranger. - Preuve par tout moyen de la réception de la demande de régularisation par l'administration fiscale. La lettre d'intention de régularisation fiscale ne saurait suffire. - Obtention, au plus tard dans les six mois suivants la lettre d'intention, de la copie du dossier de mise en conformité d'avoirs détenus à l'étranger susmentionné. Dans cet intervalle, maintien de la relation d'affaires sous vigilance renforcée : - Si les éléments collectés dans le cadre de l'examen renforcé permettent de s'assurer que les fonds reçus sont bien compris dans la demande de régularisation fiscale, Swiss Life Assurance et Patrimoine consigne ces éléments et procède, dans ce cas, à une clôture de cet examen. - Si par la suite, des opérations venaient à remettre en cause cette analyse ou faisaient naître un doute, Swiss Life Assurance et Patrimoine replace la relation d'affaires sous vigilance renforcée et mène un nouvel examen renforcé. Remontée au Département LCB-FT. - Si Swiss Life Assurance et Patrimoine n'a pas été en mesure d'obtenir, à l'issue de l'examen renforcé, les documents justificatifs susmentionnés de demande de régularisation fiscale, alors remontée au Département LCB-FT. NB : Les fonds déclarés à l'Administration Fiscale peuvent ne pas nécessairement correspondre à ceux reçus par Swiss Life Assurance et Patrimoine, en raison, notamment de la multi-bancarisation ou de la multi-souscription de contrats d'assurance.
Bénéficiaire	Acceptation de la désignation par le bénéficiaire / Clause bénéficiaire nominative	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> - Document officiel d'identité du souscripteur ET Document officiel du bénéficiaire acceptant	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Changement de résidence	Personne physique ou morale ayant changé plusieurs fois (min 2) de pays de résidence fiscale sur 12 mois	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une Personne Physique : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une Personne Morale si changement constaté depuis la dernière opération : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Résident => Non Résident - Explications écrites du client quant au changement de résidence fiscale en vue d'apprécier le risque BC-FT / fraude fiscale. - Obtention des justificatifs fiscaux justifiant du changement de résidence fiscale. Non Résident => Résident - Explications écrites quant au changement de résidence fiscale. - Obtention des justificatifs fiscaux justifiant du changement de résidence fiscale.
Versement Entrant	Paielement de la cotisation par chèque bancaire, depuis un compte d'avocat, de notaire ou de banque	Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC personne physique ou personne morale - Vérification que le compte bancaire est au nom de l'avocat ou du notaire et ouvert auprès d'un établissement bancaire dans l'Etat de résidence au sein de l'U.E - Original d'une attestation datée et signée indiquant : - La nature de l'opération qui a généré les fonds: cession immobilière, cession de parts sociales (avec la dénomination de la société et son numéro de RCS), cession de fonds de commerce - Sa date et le montant revenant au futur souscripteur ; - Vérification pour les chèques de banque que les fonds versés par l'établissement bancaire proviennent du débit d'un compte ouvert dans ses livres au nom du souscripteur.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement entrant	Mode de règlement autre que le chèque/virement bancaire/ prélevement depuis un compte ouvert au nom du souscripteur dans l'UE ou chèque de banque, d'avocat ou de notaire Interdiction de paiement en espèces, en cryptoactifs, carte bancaire et titres de commerce	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une Personne Physique : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une Personne Morale <i>si changement constaté depuis la dernière opération :</i> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale :</i> - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	Pour tout autre mode de règlement non mentionné, validation a demander au cas par cas
Versement entrant	Paieement via compte joint ou indivis. Hors cas de client marié sous le régime de la communauté (légale ou universelle)	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Document officiel d'identité du souscripteur	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) - Vérification que les sommes versées correspondent à des biens propres du souscripteur

Thème	Facteurs d'aggravation d risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement entrant	Personne morale : versement ≥ 400 000€ sous conditions : d'être soumise à l'IR pour les contrats gérés en Individuelles Hors contrat collectif de retraite souscrit par un employeur pour ses salariés.	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne morale</u> si changement constaté depuis la dernière opération : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC Personne morale - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) - Justificatifs des opérations financières ou juridiques constitutives du montage : Analyse écrite par le client ou l'apporteur de la cohérence économique de l'ensemble des opérations - Quel est l'objectif poursuivi par le souscripteur et l'assuré ? - Quel est l'intérêt économique de la souscription, apprécié en regard du « montage » juridique ou financier ?

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (personne physique ou personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement entrant	Tout versement (y compris versements programmés) ≥ 2 fois les revenus annuels du foyer (médiane de la tranche de revenus ou >à 400 000€) . Uniquement au titre d'un contrat non rachetable OU pour tout contrat Tout versement ou tout cumul de versement (y compris versements programmés) sur 24 mois > 75 000€ pour les clients dont le patrimoine relève de la 1ère tranche OU pour tout contrat Tout versement ou tout cumul de versement (y compris versements programmés) sur 24 mois > 250 000€ pour les clients dont le patrimoine relève de la 2ème tranche	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires, relevé de placement ...) - Analyse de la cohérence du montant versé à la souscription au regard - De l'origine des fonds déclarée ? - De son âge ? - De ses revenus ? - De l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale ? - De l'objectif recherché ?
Versement entrant	Personne physique : Versements cumulés (y compris versements programmés) sur les 24 derniers mois glissants ≥ à 400 000€	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC - Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires, relevé de placement ...) du dernier versement libre réalisé. - Sur la base des FRC transmises pour l'ensemble des versements libres réalisés, analyse de la cohérence du montant versé à la souscription au regard : - Du motif ? - De l'origine des fonds déclarée ? - De son âge ? - De ses revenus ? - De l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale ? - De l'objectif recherché ?

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (personne physique ou personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement entrant	Versement unitaire ou cumul de versement sur une période de 12 mois ≥ à 25 000€ réalisé par une personne physique exerçant une profession à risque historique : • Sport professionnel (<i>joueurs, clubs et sociétés d'exploitation</i>) • Ferrailleurs • Discothèques • Environnement du jeu (<i>cercles privés, hippisme...</i>) et des casinos • Nautisme de grand luxe • Joaillerie et métaux précieux	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> • Document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires, relevé de placement ...) 3. Analyse de la cohérence du montant versé à la souscription au regard : ○ <i>De l'origine des fonds déclarée ?</i> ○ <i>De son âge ?</i> ○ <i>De ses revenus ?</i> ○ <i>De l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale ?</i> ○ <i>De l'objectif recherché ?</i>

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement entrant	Présent d'usage (dans un cadre familiale) • Paiement par l'enfant mineur - Ou • Paiement par un tiers Le présent d'usage est autorisé entre : • Parents et enfants, • Grands-parents et petits-enfants, • Arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants. Interdiction : Contrats à versements Programmés (enfants mineurs et majeurs)	Pièces obligatoires au dossier Si le souscripteur est mineur : • Un document officiel d'identité de l'enfant mineur, s'il existe • Le livret de famille ou un acte de naissance • Un document officiel d'identité du payeur de prime (donateur) En cas d'administration légale conjointe : • Un document officiel d'identité des représentants légaux En cas d'administration légale unique : • Un document officiel d'identité du parent investi de l'autorité parentale • ET toutes pièces justifiant de la détention unique de l'administration légale (autorité parentale) : <i>jugement de divorce ou convention de divorce contresignée par deux avocats (article 229-1 du code civil), acte de décès...</i> • Annexe « mineurs non émancipés »	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : 1. Vérification (sur base déclarative) que le présent d'usage a été fait <u>dans un cadre familial</u> : ○ Au bénéfice d'un souscripteur mineur ○ ET par des ascendants donateurs 2. FRC unique enfant mineur /représentants légaux. L' évènement ponctuel ayant donné lieu au présent d'usage doit être précisé. 3. FRC du donateur tiers payeur DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES EN FONCTION DU SEUIL CI-DESSOUS : • <u>VERSEMENT < 1 500€ par année civile:</u> 1. Attestation présent d'usage signée par la personne à l'origine du présent d'usage • <u>VERSEMENT comprise entre 1 500€ ET 4.499€ par année civile:</u> 1. Attestation présent d'usage signée par la personne à l'origine du présent d'usage • <u>VERSEMENT > 4.500€ par année civile :</u> 1. Attestation présent d'usage signée par la personne à l'origine du présent d'usage 2. Justificatif d'origine des fonds 3. Relevé de comptes bancaires du tiers payeurs, de l'enfant mineur Analyse de la cohérence selon les critères suivants à détailler dans la FRC : ○ <i>Evènement familial (Noël, anniversaire...)</i> ○ <i>Fortune du donateur : le présent d'usage ne doit pas être disproportionné par rapport au patrimoine du donateur</i> ○ <i>Etat de santé du donateur (vs. âge du donateur)</i> ○ <i>Absence d'intention de soustraire les sommes à l'impôt</i> • <u>VERSEMENT > 15 000 € par année civile : Au cas par cas</u>

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement entrant	<u>Dons manuels et donation</u> (dans un cadre familiale) • Païement par l'enfant (mineur ou majeur) Ou • Païement par un tiers La donation est autorisée entre : • Parents et enfants, • Grands-parents et petits-enfants, • Arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants. • Oncles/tantes et neveux/nièces <u>Interdiction</u> : Contrats à versements Programmés (enfants mineurs et majeurs)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> <u>Si le souscripteur est mineur :</u> • Un document officiel d'identité de l'enfant mineur, s'il existe • Le livret de famille ou un acte de naissance • Un document officiel d'identité du payeur de prime (donateur) En cas d'administration légale conjointe : • Un document officiel d'identité des représentants légaux En cas d'administration légale unique : • Un document officiel d'identité du parent investi de l'autorité parentale • ET toutes pièces justifiant de la détention unique de l'administration légale (autorité parentale) : <i>jugement de divorce ou convention de divorce contresignée par deux avocats (article 229-1 du code civil), acte de décès...</i> • Annexe « mineurs non émancipés » <u>Si le souscripteur est majeur :</u> • Un document officiel d'identité du majeur • Un document officiel d'identité du payeur de prime (donateur)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. Vérification (sur base de pièces justificatives) que le don manuel /donation a été fait <u>dans un cadre familial</u> : ○ Au bénéfice des descendants ou nièces ou neveux ○ ET Le lien de famille doit ressortir de l'acte notarié ou à défaut, en cas de don manuel, des justificatifs du lien de famille (identification des parties et livret(s) de famille) 2. FRC souscripteur : ○ Si mineur : FRC unique enfant mineur /représentants légaux ○ Si majeur : FRC 3. FRC du donateur tiers payeur 4. Pièces justificatives prouvant que le don /donation a fait l'objet d'un enregistrement : ○ Donation devant notaire : acte notarié complet ○ Dons manuels : Formulaire CERFA 2735 revêtu du cachet de l'administration fiscale. ○ Don manuel effectués en ligne sur impots.gouv.fr, la déclaration (format PDF/A protégé et téléchargé du site impots.gouv.fr ET l'accusé de réception. 5. Relevé de comptes bancaires du tiers payeurs, de l'enfant (mineur ou majeur)
Versement Entrant	Païement par un tiers : Règlement par des organismes de tutelle pour le compte des majeurs protégés (hors cadre familial)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> • Un document officiel d'identité du souscripteur (majeur protégé) • Un document officiel d'identité du <u>tuteur/curateur désigné par le Juge</u> En cas d'association désignée comme tuteur/ curateur: • Les statuts • ET un document officiel d'identité de son représentant légal	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC du majeur protégé 2. Vérification de la cohérence de l'opération avec l'ordonnance du juge des tutelles / curatelles autorisant la souscription.

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement entrant	Paiement par un tiers : paiement par une personne morale Au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associé (hors cadre familial) Interdiction personnes morales étrangères	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> <u>Personne physique : le souscripteur</u> - Un document officiel d'identité du souscripteur <u>Personne morale : le payeur de prime</u> - Kbis de moins de 3 mois <i>si changement constaté depuis la dernière opération :</i> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale :</i> - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - Vérification que : - Le souscripteur est titulaire d'un compte courant d'associés - ET Le paiement est effectué par la personne morale au titre du remboursement total ou partiel du compte courant d'associés - Réalisation des mesures d'identification et de connaissance client de la personne morale payeur de primes (yc. bénéficiaire(s) effectif(s)) FRC du souscripteur (personne physique) FRC du payeur de prime (personne morale) Justificatifs d'origine des fonds - Copie du règlement et extrait des comptes sociaux OU Attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable, le cas échéant Pour les cas de remboursement du CCA via les primes périodes, les justificatifs d'origine des fonds devront être renouvelés annuellement. - Relevé de comptes bancaire du payeur de primes (la personne morale) faisant apparaître le solde avant investissement sur le contrat Swisslife
Versement Entrant	Paiement par un tiers : paiement par une personne morale : Qui règle la cotisation en lieu et place du souscripteur personne physique (« supplément de rémunération ») – art. 62/82 lorsque cela est permis par le contrat (hors cadre familial)	<u>Personne physique : le souscripteur</u> - Un document officiel d'identité du souscripteur <u>Personne morale : le payeur de prime</u> - Kbis de moins de 3 mois Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale :</i> - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Un document officiel d'identité du représentant légal	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC du souscripteur (personne physique) - FRC du payeur de prime (personne morale)

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Complexité	Opération s'inscrivant dans un ensemble complexe Ex : opérations (emprunts, nantissement) ET Intervenants multiples (Personnes Physiques/ Personnes Morales)	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne morale</u> si changement constaté depuis la dernière opération : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC personne physique ou personne morale Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) Justificatifs des opérations financières ou juridiques constitutives du montage : Analyse écrite par le client ou l'apporteur de la cohérence économique de l'ensemble des opérations - Quel est l'objectif poursuivi par le souscripteur et l'assuré ? - Quel est l'intérêt économique de la souscription apprécié en regard du « montage » juridique ou financier.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement Entrant	Provenance géographique des fonds hors UE Rappel Interdiction de versement direct à partir d'un compte bancaire d'un pays hors UE Exceptions : Pays de provenance des fonds - Procédures spécifiques avec des partenaires. Swiss Life Assurance et Patrimoine a signé des partenariats avec des établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l'UE. Les conventions de partenariat incluent en annexe une procédure spécifique LCB-FT qui prévoit des règles dérogatoires aux procédures Swiss Life Assurance et Patrimoine, en autorisant le paiement depuis un compte bancaire ouvert au nom du souscripteur auprès du partenaire sous réserve qu'il ait été déclaré auprès de l'administration fiscale française. Ce cas doit être traité comme facteur d'aggravation du risque nécessitant une vigilance renforcée.	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> si changement constaté depuis la dernière opération : • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) Si les fonds proviennent d'un pays autre que celui de résidence: 3. Justificatif de la déclaration du compte étranger à l'administration fiscale si résident fiscal français et explication du client sur la détention d'un tel compte. Exigence de versement à partir d'un compte bancaire ouvert en France métropolitaine ou dans un pays de l'UE NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement entrant	Provenance géographique des fonds issue d'un pays de l'UE autre que celui de résidence ou siège social	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> <i>si changement constaté depuis la dernière opération</i> : • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale</i> : • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale Si les fonds proviennent d'un pays de l'UE autre que celui de résidence : 2. Justificatif de la déclaration du compte étranger à l'administration fiscale si résident fiscal français et explication du client sur la détention d'un tel compte. NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement Entrant	Provenance géographique des fonds issue de la France d'Outre-Mer uniquement au titre d'un contrat rachetable Versements direct possible uniquement pour les résidents de la France d'Outre-Mer	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> <i>si changement constaté depuis la dernière opération</i> : • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale</i> : • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement Entrant	Provenance géographique des fonds issue - d'un Etat figurant sur les listes du GAFI (listes grise et noire), - de la Commission Européenne (pays tiers à haut risque) - et/ou de la Direction Générale du Trésor (états et territoires non-coopératifs et Embargo). Interdiction de versement direct à partir d'un compte bancaire d'un pays hors UE	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> si changement constaté depuis la dernière opération : • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant si changement d'exercice depuis la dernière opération Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs si changement constaté Association : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires) Si les fonds proviennent d'un pays autre que celui de résidence : 3. Justificatif de la déclaration du compte étranger à l'administration fiscale si résident fiscal français et explication du client sur la détention d'un tel compte. Exigence de versement à partir d'un compte bancaire ouvert en France métropolitaine ou dans un pays de l'UE NB : Il s'agira de l'origine initiale des fonds. Par conséquent, le transit des fonds par un compte dans l'UE n'a aucune incidence sur le cas de vigilance renforcée qui doit tout de même être appliqué.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement Entrant	Origine des fonds issue d'un rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger avec régularisation fiscale	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Un document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC - Copie de la demande de régularisation fiscale signée par le client et accompagnée du formulaire dûment rempli de mise en conformité d'avoirs détenus à l'étranger. - Preuve par tout moyen de la réception de la demande de régularisation par l'administration fiscale. La lettre d'intention de régularisation fiscale ne saurait suffire. - Obtention, au plus tard dans les six mois suivants la lettre d'intention, de la copie du dossier de mise en conformité d'avoirs détenus à l'étranger susmentionné. Dans cet intervalle, maintien de la relation d'affaires sous vigilance renforcée : - Si les éléments collectés dans le cadre de l'examen renforcé permettent de s'assurer que les fonds reçus sont bien compris dans la demande de régularisation fiscale, Swiss Life Assurance et Patrimoine consigne ces éléments et procède, dans ce cas, à une clôture de cet examen. - Si par la suite, des opérations venaient à remettre en cause cette analyse ou faisaient naître un doute, Swiss Life Assurance et Patrimoine replace la relation d'affaires sous vigilance renforcée et mène un nouvel examen renforcé. Remontée au Département LCB-FT. - Si Swiss Life Assurance et Patrimoine n'a pas été en mesure d'obtenir, à l'issue de l'examen renforcé, les documents justificatifs susmentionnés de demande de régularisation fiscale, alors remontée au Département LCB-FT. NB : Les fonds déclarés à l'Administration Fiscale peuvent ne pas nécessairement correspondre à ceux reçus par Swiss Life Assurance et Patrimoine, en raison, notamment de la multi-bancarisation ou de la multi-souscription de contrats d'assurance.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Versement entrant	Origine des fonds constituée par un prêt bancaire	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si le souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> <i>si changement constaté depuis la dernière opération</i> : • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale</i> : • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC personne physique ou personne morale 2. Copie intégrale du prêt 3. Lettre de décharge dans laquelle le client nous dégage de toute responsabilité dans le cas où à l'échéance du prêt le rendement de son contrat d'assurance-vie ne couvre pas tout ou partie de l'amortissement du capital Validation a demander au cas par cas

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Avance/ Rachat	Avances ou rachats précoces, i.e. effectués sur les 12 derniers mois suivant le dernier versement (hors opérations programmées) : - Supérieur aux versements de la période, ET Représentant plus de 50 000€ ET Représentant plus de 50% du contrat du client Interdiction de refuser le rachat L'octroi d'une avance peut être refusée en cas de non obtention des éléments de vigilance renforcée Avance non autorisée pour les personnes morales	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si le souscripteur est une Personne Physique : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une Personne Morale <i>si changement constaté depuis la dernière opération :</i> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale :</i> - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC Personne Physique ou Personne Morale - Explication du motif du rachat/avance . Cet intérêt économique doit être apprécié en regard : - Des besoins et objectifs actuels du souscripteur qui, malgré la fiscalité pénalisante des rachats précoces, peuvent les justifier. - De l'opportunité du rachat du contrat en prenant en compte d'une part son rendement financier et d'autre part les frais en résultant. - Explication de la destination des fonds - Vérification que le paiement s'effectue sur le compte du souscripteur, sauf exceptions prévues (créancier gagiste, notaire ...) NB : Il est nécessaire de prendre en compte le délai de règlement légal ou le cas échéant contractuel (à voir dans les conditions générales), qui en tout état de cause ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires, pour l'instruction du dossier. Les conditions générales des contrats prévoient en effet généralement que le paiement intervient après réception de la demande accompagnée des pièces nécessaires au règlement.

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Avance/ Rachat (hors sortie en rente lors de la prise de la retraite)	Rachat total dans les 12 mois après la date d'effet. Interdiction de refuser le rachat	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si le souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> <i>si changement constaté depuis la dernière opération</i> : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale</i> : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC_Personne physique ou personne morale - Explication du motif du rachat. Cet intérêt économique doit être apprécié en regard : - Des besoins et objectifs actuels du souscripteur qui, malgré la fiscalité pénalisante des rachats précoces, peuvent les justifier. - De l'opportunité du rachat du contrat en prenant en compte d'une part son rendement financier et d'autre part les frais en résultant. - Explication de la destination des fonds - Vérification que le paiement s'effectue sur le compte du souscripteur, sauf exceptions prévues (créancier gagiste, notaire ...) NB : Il est nécessaire de prendre en compte le délai de règlement légal ou le cas échéant contractuel (à voir dans les conditions générales), qui en tout état de cause ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires, pour l'instruction du dossier. Les conditions générales des contrats prévoient en effet généralement que le paiement intervient après réception de la demande accompagnée des pièces nécessaires au règlement.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Avance/ Rachat (hors sortie en rente lors de la prise de la retraite)	Rachat partiel ou avance > 150 000€ Interdiction de refuser le <u>rachat</u> <u>L'octroi d'une avance peut être refusée en cas de non obtention des éléments de vigilance renforcée</u> Avance non autorisée pour les personnes morales	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si le souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> <i>si changement constaté depuis la dernière opération</i> : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale</i> : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC_Personne physique ou personne morale - Explication du motif du rachat ou avance. Cet intérêt économique doit être apprécié en regard : - Des besoins et objectifs actuels du souscripteur qui, malgré la fiscalité pénalisante des rachats précoces, peuvent les justifier. - De l'opportunité du rachat du contrat en prenant en compte d'une part son rendement financier et d'autre part les frais en résultant. - Explication de la destination des fonds - Vérification que le paiement s'effectue sur le compte du souscripteur, sauf exceptions prévues (créancier gagiste, notaire ...) : NB : Il est nécessaire de prendre en compte le délai de règlement légal ou le cas échéant contractuel (à voir dans les conditions générales), qui en tout état de cause ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires, pour l'instruction du dossier. Les conditions générales des contrats prévoient en effet généralement que le paiement intervient après réception de la demande accompagnée des pièces nécessaires au règlement.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Avance/ Rachat (hors sortie en rente lors de la prise de la retraite)	Rachat total ≥ 400 000€ Interdiction de refuser le rachat	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si le souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> <i>si changement constaté depuis la dernière opération</i> : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté sur la FRC personne morale</i> : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal <i>si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale</i> - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC_Personne physique ou personne morale avec - Explication du motif du rachat. Cet intérêt économique doit être apprécié en regard : - Des besoins et objectifs actuels du souscripteur qui, malgré la fiscalité pénalisante des rachats précoces, peuvent les justifier. - De l'opportunité du rachat du contrat en prenant en compte d'une part son rendement financier et d'autre part les frais en résultant. - Explication de la destination des fonds - Vérification que le paiement s'effectue sur le compte du souscripteur, sauf exceptions prévues (créancier gagiste, notaire ...) NB : Il est nécessaire de prendre en compte le délai de règlement légal ou le cas échéant contractuel (à voir dans les conditions générales), qui en tout état de cause ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires, pour l'instruction du dossier. Les conditions générales des contrats prévoient en effet généralement que le paiement intervient après réception de la demande accompagnée des pièces nécessaires au règlement.

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Avance/ Rachat	Cumul des rachats (hors rachats programmés) et avances : nombre de rachats et avances > à 6 sur 12 mois glissants Interdiction de refuser le rachat L'octroi d'une avance peut être refusée en cas de non obtention des éléments de vigilance renforcée Avance non autorisée pour les personnes morales	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Si le souscripteur est une Personne Physique : - Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une Personne Morale si changement constaté depuis la dernière opération : - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : - Avis de situation au répertoire SIRENE OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : - FRC_Personne physique ou personne morale - Explication du motif du rachat/avance. Cet intérêt économique doit être apprécié en regard : - Des besoins et objectifs actuels du souscripteur qui, malgré la fiscalité pénalisante des rachats précoces, peuvent les justifier. - De l'opportunité du rachat du contrat en prenant en compte d'une part son rendement financier et d'autre part les frais en résultant. - Explication de la destination des fonds - Vérification que le paiement s'effectue sur le compte du souscripteur, sauf exceptions prévues (créancier gagiste, notaire ...) NB : Il est nécessaire de prendre en compte le délai de règlement légal ou le cas échéant contractuel (à voir dans les conditions générales), qui en tout état de cause ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires, pour l'instruction du dossier. Les conditions générales des contrats prévoient en effet généralement que le paiement intervient après réception de la demande accompagnée des pièces nécessaires au règlement.

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Changement de bénéficiaire	Changement de bénéficiaire lorsque le souscripteur est majeur protégé ou âgé de plus de 85 ans	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Un document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur (exemple : Email, courrier écrit du client)
Changement de bénéficiaire	Modification fréquente de la clause bénéficiaire : plus d'1 modification sur une période de 12 mois	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Un document officiel d'identité du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur (exemple : Email, courrier écrit du client)
Changement de bénéficiaire	Acceptation de la désignation par le bénéficiaire / Clause bénéficiaire nominative	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> - Un document officiel d'identité du souscripteur ET un document officiel d'identité du bénéficiaire acceptant	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur (exemple : Email, courrier écrit du client) En cas de PPE cf. procédure PPE

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Renonciation	Renonciation dans les hypothèses suivantes : • Prime versée par chèque de banque, de notaire ou d'avocat OU • Contrat souscrit en vente à distance (VAD) OU • Demande de remboursement vers un compte bancaire situé dans un pays hors UE OU • Demande de remboursement vers un compte bancaire différent de celui du payeur de prime OU • 2 renonciations ou plus sur les 12 derniers mois	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Si le souscripteur est une <u>Personne Physique</u> : • Un document officiel d'identité du souscripteur Si le souscripteur est une <u>Personne Morale</u> si changement constaté depuis la dernière opération : • Statuts à jour datés et certifiés conformes • ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale le cas échéant <i>si changement d'exercice depuis la dernière opération</i> Bénéficiaires effectifs si changement constaté sur la FRC personne morale : • Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) • Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal si changement constaté sur le bulletin de modification ou la FRC personne morale • Contrôle des pouvoirs • ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : • Kbis de moins de 3 mois • Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs <i>si changement constaté</i> Association : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification au RNA que l'association est toujours active Fondation : • Avis de situation au répertoire SIRENE • OU vérification sur la liste FRUP que la fondation est active	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> <u>Renonciation dans le délai légal (30 jours)</u> 1. FRC Personne physique ou personne morale 2. Explications écrites du motif de la renonciation ET de la destination des fonds <u>avant tout règlement</u>, dans les hypothèses suivantes : ○ Montant versé par chèque de banque, de notaire ou d'avocat ○ Contrat souscrit en vente à distance (VAD) ○ Demande de remboursement vers un compte bancaire situé hors de l'U.E ○ Demande de remboursement vers un compte bancaire différent de celui du payeur de prime En dehors de ces hypothèses : ○ 2 renonciations ou plus sur les 12 derniers mois Les règlements suite à renonciation sont par défaut effectuées par virement sur le compte bancaire du souscripteur à partir duquel la prime initiale a été versée.

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Décès	Décès de l'assuré peu de temps après la souscription : - Décès dans les 12 mois suivant la souscription ET assuré différent du souscripteur <i>Hors contrats dont l'objet justifie que l'assuré est différent du souscripteur - contrats de retraite collective, Swiss Life Homme Clé</i>	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Un document officiel d'identité du ou des bénéficiaires désignés au contrat.	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - Acte de décès - Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur (sauf si déterminable dans la clause bénéficiaire)
Décès	Décès de l'assuré peu de temps après le changement de clause bénéficiaire : décès dans les 12 mois suivant le changement	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> -Si le bénéficiaire est une personne physique : Un document officiel d'identité du ou des bénéficiaires désignés au contrat -Si le bénéficiaire est une personne morale : - Statuts à jour datés et certifiés conformes Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - Acte de décès - Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur (sauf si déterminable dans la clause bénéficiaire)

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1 ^{er} euro
Décès	Bénéficiaire(s) en cas de décès : - Sans lien évident avec le souscripteur OU - Personne Physique ou morale (ou bénéficiaire effectif) résidant dans un pays sensible	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> -Si le bénéficiaire est une personne physique : Un document officiel d'identité du ou des bénéficiaires désignés au contrat -Si le bénéficiaire est une personne morale : - Statuts à jour datés et certifiés conformes Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - Acte de décès - Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur
Décès	Assuré différent du souscripteur	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Un document officiel d'identité du bénéficiaire	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Vérification de la cohérence de l'opération

LCB/FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée dès le 1^{er} euro – Vie du contrat

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement sortant	En cas de vie, versement entre les mains d'un tiers Hors versement résultant de la mise en garantie du contrat	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du bénéficiaire	<u>Validation à demander au cas par cas</u>
Versement sortant	En cas de décès OU en cas de vie, versement entre les mains d'un tiers résultant de la mise en garantie du contrat	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du bénéficiaire	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. Copie de l'offre de prêt, de l'acte de nantissement ou de la délégation (en cas de mise en garantie du contrat en cours de vie)
Versement sortant	En cas de décès , versement entre les mains d'un tiers autre que le bénéficiaire Hors mise en garantie du contrat Interdictions : le paiement des capitaux décès entre les mains de toute personne autre que le bénéficiaire est interdit sauf cas particuliers : au moment du versement des capitaux décès, le ou les bénéficiaires du contrat font dans tous les cas, qu'ils soient personne physique ou personne morale, l'objet des mesures d'identification pour la totalité des contrats. Le paiement peut être adressé entre les mains d'un notaire, avec l'accord de tous les bénéficiaires.	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier : Si le bénéficiaire est une personne physique : Un document officiel d'identité du ou des bénéficiaires désignés au contrat Si le bénéficiaire est une personne morale : - Statuts à jour datés et certifiés conformes Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	Validation au cas par cas
Versement sortant	Versement sortant sur contrat Article 82 (si le souscripteur est l'entreprise ou un tiers personne physique , et le bénéficiaire en cas de vie l'assuré)	Pièce(s) obligatoire(s) au dossier Un document officiel d'identité du bénéficiaire	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. Explication écrite sur le lien entre le bénéficiaire et le souscripteur

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement sortant	Virement bancaire vers un compte situé en dehors de l'U.E. / E.E.E. ou d'un pays tiers équivalent	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> <u>1. personne physique</u> - En cas de rachat ou avance : un document officiel d'identité du souscripteur - En cas d' arrivée à terme : un document officiel d'identité du bénéficiaire - En cas de décès : un document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) <u>2. Personne Morale</u> En cas de rachat, arrivée à terme : se référer à la rubrique Page 15 En cas de décès : désignation de la personne morale - Statuts à jour datés et certifiés conformes Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Si rachat ou avance (avance non autorisée pour les personnes morales) : - FRC personne physique ou personne morale - Explication du motif du rachat ou avance et destination des fonds. - Pour les résidents fiscaux français, justificatif fiscal prouvant la déclaration du compte détenu à l'étranger à l'Administration française Si arrivée à terme : - FRC personne physique ou personne morale - Explication sur la destination des fonds. - Pour les résidents fiscaux français, justificatif fiscal prouvant la déclaration du compte détenu à l'étranger à l'Administration française

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement sortant	Règlement à destination d'un Etat figurant sur les listes du GAFI (listes grise et noire), de la Commission Européenne (pays tiers à haut risque) et/ou de la Direction Générale du Trésor (états et territoires non-coopératifs et Embargo).	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> <u>1. personne physique</u> - En cas de rachat ou avance : un document officiel d'identité du souscripteur - En cas d' arrivée à terme : un document officiel d'identité du bénéficiaire - En cas de décès : un document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) <u>2. Personne Morale</u> En cas de rachat, arrivée à terme : se référer à la rubrique Page 15 En cas de décès : désignation de la personne morale - Statuts à jour datés et certifiés conformes Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> Si rachat ou avance (avance non autorisée pour les personnes morales) : - FRC personne physique ou personne morale - Explication du motif du rachat ou avance et destination des fonds. - Pour les résidents <u>fiscaux français</u>, justificatif fiscal prouvant la déclaration du compte détenu à l'étranger à l'Administration française Si arrivée à terme : - FRC personne physique ou personne morale avec explication sur la destination des fonds. - Pour les résidents <u>fiscaux français</u>, justificatif fiscal prouvant la déclaration du compte détenu à l'étranger à l'Administration française

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Changement de porteur	Changement de porteur pour les bons / contrats de capitalisation, sauf donation ou legs notarié	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> Un document officiel d'identité du porteur actuel des bons/contrat de capitalisation	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> - FRC avec explication sur le contexte de transmission du bon/contrat de capitalisation (par donation ou legs/par cession à titre onéreux etc) - Obtention auprès du porteur d'un justificatif probant de l'entrée en possession du bon - Identité et vérification de l'identité du bénéficiaire

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée – dédiées à la Vie collective

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
Versement volontaire	Versement volontaire dès le 1er euro <i>sur le PER Obligatoire et le PER Collectif</i>	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> • Un document officiel d'identité de l'adhérent	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC de l'adhérent avec explication sur l'origine des fonds
Versement volontaire	Versements volontaires unitaires ou cumulés sur la vie du contrat supérieurs à 8 000€ sur le PER Obligatoire et le PER Collectif	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> • Un document officiel d'identité de l'adhérent	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC de l'adhérent avec explication sur l'origine des fonds
Versement volontaire	STANDARD et SUR-MESURE Versements volontaires unitaires ou cumulés sur 12 mois supérieurs à 12 000€ pour tous contrats	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> • Un document officiel d'identité de l'adhérent	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> 1. FRC de l'adhérent avec explication sur l'origine des fonds 2. Justificatifs d'origine des fonds et traçabilité (relevé de comptes bancaires)

LCB-FT – Récapitulatifs des opérations soumises à vigilance renforcée – dédiées à la Vie collective

Thème	Facteurs d'aggravation du risque	Vérification et identification (Personne physique ou Personne morale)	Mesures de vigilance sur l'opération au 1er euro
PER Obligatoire : Cotisation obligatoire (part patronale et part salariale)	STANDARD et SUR-MESURE : Cotisation supérieure à 10% de la rémunération annuelle brute du salarié retenue à concurrence de 8 PASS	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier</u> - Statuts à jour datés et certifiés conformes ET Derniers états financiers / dernière liasse fiscale Bénéficiaires effectifs - Le ou les annexe(s) des bénéficiaire(s) effectif(s) - Document officiel d'identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) Représentant légal - Contrôle des pouvoirs ET document officiel d'identité du représentant légal EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS : Soumise à immatriculation : - Kbis de moins de 3 mois - Déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Association : - Extrait du journal officiel constatant sa déclaration en préfecture ET extrait de l'inscription au registre des associations (RNA) Fondation : - Copie du décret en Conseil d'Etat reconnaissant la fondation d'utilité publique	<u>Pièce(s) obligatoire(s) au dossier :</u> FRC personne morale avec explication sur l'origine des fonds. Lettre d'information à l'employeur rappelant les règles fiscales et sociales

Justificatifs d'origine des fonds

Cette liste est indicative et non exhaustive : son objectif est didactique.

IMPORTANT : DANS TOUS LES CAS où il est demandé de justifier de l'origine des fonds qu'il est envisagé de verser à SwissLife, doit être jointe, en plus des justificatifs juridiques, **une copie du relevé bancaire récent avec le crédit de la somme, datée, faisant apparaître le nom du titulaire du compte, les références de celui-ci et le solde en fin de période, afin d'en garantir la traçabilité**. Dans le cas où l'opération d'origine n'est pas concomitante au versement, Il faut fournir les relevés bancaires intermédiaires et autres pièces, le cas échéant, qui permettent d'établir le lien avec la souscription ou le versement :

Ne doivent pas être admis des extraits de compte sur lesquels n'apparaissent pas le nom du titulaire et / ou le numéro de compte (attention notamment aux relevés Internet ou copies d'écran sans les informations précitées).

NB : cette liste est indicative et non exhaustive.

Les justificatifs d'origine des fonds fournis par les clients doivent être :

- Des copies lisibles,
- Nominatifs, datés et signés : les simples projets ne sont pas admis.
- Complets : les extraits ne sont pas admis.
- Traduits par un traducteur assermenté lorsqu'ils ne sont pas initialement rédigés en français.

Origine des fonds	Justificatifs	Information devant apparaître sur les justificatifs
Réemploi d'épargne	• Copie du relevé d'épargne à 6 mois ou plus • ET Copie du relevé d'épargne avant clôture • ET Copie du relevé d'opération sur lequel figure la nature, le montant et la date du transfert des fonds sur le compte.	Si les fonds sont déposés sur le compte depuis moins de 6 mois, l'origine antérieure doit être clairement précisée.
Cession immobilière	• Copie intégrale de l'acte notarié ou attestation notariale	• Date et objet de la vente • Montant de la vente (<i>comprenant le montant revenant au souscripteur si plusieurs vendeurs</i>) • Identité du vendeur et de l'acquéreur

Origine des fonds	Justificatifs	Information devant apparaître sur les justificatifs
Héritage	- Copie intégrale de la dévolution successorale - OU attestation notariale - OU Copie du formulaire n°2705-SD (Cerfa 11277*08) visé par l'Administration fiscale Les cessions de biens immobiliers ou mobiliers reçus en héritage sont justifiées par la copie des actes de cession ou une attestation notariale	- date du décès - nom de la personne décédée - nom des héritiers - montant de l'héritage (<i>comprenant le montant revenant au souscripteur</i>)
Donation	- Copie intégrale de l'acte notarié ou attestation notariale - Don manuel : copie du formulaire Cerfa n° 2735 visé par l'administration fiscale. La production du justificatif peut ne pas être suffisante ; elle doit être complétée par l'explication du lien existant entre donataire et donateurs lorsque cela est nécessaire à la compréhension de l'opération <u>Don manuel</u> effecteur <u>en ligne</u> sur impots.gouv.fr : la déclaration (format PDF/A protégé et téléchargé sur site impots.gouv.fr ET l'accusé de réception	- Nom du donateur et lien avec le souscripteur - Date de la donation - Montant de la donation
Prestations d'assurance (accident, décès, invalidité)	Copie du règlement par l'entreprise d'assurance ou l'organisme social	- Date et montant de la prestation - Nom du bénéficiaire de la prestation
Bénéfice d'un contrat d'assurance vie	Copie du règlement par l'entreprise d'assurance (<i>ex : avenant de rachat...</i>)	- Date et montant de la prestation - Nom du bénéficiaire de la prestation
Indemnités / Dommages et intérêts	Copie intégrale de la décision de justice ou de la transaction	- Date et montant de l'indemnité - Nom du bénéficiaire de l'indemnité
Revenus professionnels (salaire, primes...)	- Copie du bulletin de salaire ET Copie de l'avis d'imposition (non nécessaire pour les contrats de retraite collective souscrits par une entreprise pour ses salariés)	- Date et montant des revenus - La nature des revenus exceptionnels (<i>prime, bonus, intéressement, levée d'option etc.</i>)
Gain au jeu	- Copie du justificatif de la Française des Jeux ou autres (PMU, casino) OU Copie du chèque de la Française des Jeux ou autres...	- Nom de l'organisme de jeu - Date et montant du gain aux jeux - Identité du gagnant.
Cession d'actifs professionnels	Copie intégrale de la cession ou attestation notariale ou d'avocat	- Date et montant de la cession (<i>comprenant le montant revenant au souscripteur</i>) - Identification du bénéficiaire
Cession de parts sociales	- Copie intégrale du protocole de cession ou attestation notariale ou d'avocat OU Copie du formulaire Cerfa n° 10408*02 (imprimé fiscal n° 2759) « cession de droits sociaux non constatés par un acte » visé par l'administration fiscale	- Date et montant de la cession - Identification du bénéficiaire des fonds et le montant de la part lui revenant

Origine des fonds	Justificatifs	Information devant apparaître sur les justificatifs
Cession de parts sociales dans le cadre d'une réduction de capital	- PV d'assemblée générale décidant de la réduction du capital ET Un justificatif d'une des deux formalités suivantes : - la publication de cette opération dans un journal officiel - le dépôt d'une demande de modification auprès du greffe du tribunal de commerce relative à la mise à jour du capital et des statuts.	- Date et montant de la cession des parts sociales - Identification du bénéficiaire des fonds, issus de la cession, et le montant lui revenant
Cession de biens mobiliers	Copie intégrale de l'acte de cession ou attestation notariale	- Date et objet de la vente - Montant de la vente - Identité de l'acquéreur et du vendeur
Dividendes	- PV d'assemblée générale autorisant la distribution de dividendes ET Copie du versement par la société	- Date et montant de la distribution des dividendes (<i>comprenant le montant revenant au souscripteur</i>) - Nom de la société
Remboursement de compte courant d'associé	- Copie du règlement et extrait des comptes sociaux OU Attestation de l'expert-comptable certifiant l'opération	- Date et montant du remboursement du compte courant d'associé (<i>comprenant le montant revenant au souscripteur</i>) - Nom de la société
Revenus immobiliers	Copie de la déclaration fiscale IRPP	Copie de la déclaration fiscale IRPP
Prêts (<i>organisme financier</i>)	- Au cas par cas, en fonction du contexte du prêt, Validation par le département LCB-FT - Copie du prêt - Lettre de décharge dans laquelle le client nous dégage de toute responsabilité dans le cas où à l'échéance du prêt le rendement de son contrat d'assurance-vie ne couvre pas tout ou partie de l'amortissement du capital	- Nom de l'établissement bancaire ou organisme de crédit prêteur des fonds - Montant - Nom de l'emprunteur Aucune clause ne doit interdire une autre utilisation des fonds prêtés autre que l'objet du prêt (ex : <i>prêt immobilier</i>)
Prêts (<i>familiaux</i>)	- Copie de la déclaration de contrat de prêt (Cerfa 2062) - Copie du contrat de prêt (acte sous seing privé ou acte notarié) - Pièce d'identité du prêteur - Copie du relevé de compte du prêteur sur lequel apparaît l'opération en faveur du client, ainsi que tout justificatif permettant d'identifier l'origine des fonds prêtés - Copie du relevé de compte de l'emprunteur sur lequel apparaît la réception des fonds	- Date et montant du prêt - Noms de l'emprunteur et du prêteur - Durée du prêt

Origine des fonds	Justificatifs	Information devant apparaître sur les justificatifs
Remboursement de prêt familial	• Copie de la déclaration de contrat de prêt (cerfa 2062) • Copie du contrat de prêt (acte sous seing privé ou acte notarié) • Pièce d'identité de l'emprunteur • Copie des comptes bancaires du client et du prêteur faisant apparaître les opérations de prêt • Copie des relevés de compte du client et de l'emprunteur sur lesquels apparaissent l'opération de remboursement du prêt • Tout justificatif permettant d'identifier l'origine des fonds remboursés	• Date et montant du prêt • Noms de l'emprunteur et du prêteur
Vente d'œuvre d'art	• Copie du contrat de vente, lorsque réalisée par l'intermédiaire d'une société de vente aux enchères • ET Des justificatifs quant aux modalités d'entrée en possession de l'œuvre d'art lorsque détenue depuis moins de 22 ans • ET Copie du certificat d'authenticité • ET Copie du formulaire 2091-SD (Cerfa 11294*12) OU du formulaire 2092-SD (Cerfa 10251*18) visés par l'Administration fiscale	• Date de vente • Prix de cession • Identité du vendeur • Identité de l'intermédiaire, le cas échéant
Vente de métaux précieux	• Copie des documents de cession (contrat, facture...) • ET Des justificatifs quant aux modalités d'entrée en possession des métaux précieux lorsque détenus depuis moins de 22 ans • ET Copie du formulaire 2091-SD (Cerfa 11294*12) OU du formulaire 2092-SD (Cerfa 10251*18) visés par l'Administration fiscale	• Date de vente • Prix de cession • Identité du vendeur • Identité de l'intermédiaire, le cas échéant
Vente de cryptoactifs	• Vente via une plateforme « prestataire de services sur actifs numériques » (PSAN) enregistrée auprès de l'AMF et soumise au contrôle de l'ACPR • Relevé de portefeuille des cryptoactifs à un an • Relevé de vente des cryptoactifs • Relevé bancaire permettant de constater la réception du produit de la vente	• Date de vente • Prix de cession • Identité du vendeur • Lorsque les cryptoactifs ont été acquis il y a moins d'un an, l'origine antérieure des fonds doit être clairement précisée et justifiée

Origine des fonds	Justificatifs	Information devant apparaître sur les justificatifs
Avoirs détenus à l'étranger	1. justifications relatives à la déclaration du compte auprès de l'administration fiscale française : <u>Compte déclaré auprès de l'administration fiscale :</u> - Justificatifs de déclaration du compte bancaire auprès de l'administration fiscale française : copie CERFA n° 3916 de l'année en cours ou de N-1 si la campagne de déclaration de revenus de l'année est cours n'a pas encore commencée. <u>Compte régularisé ou en cours de régularisation :</u> - Preuve du dépôt du dossier auprès de la DNVSF* : copie de la demande de régularisation fiscale signée par le client ou personne assermentée (avocat) déposant la demande pour le compte du client, accompagnée du CERFA ° 15222*01/3911 signé du client - Preuve par tout moyen de la réception de la demande par la DNVSF (la lettre d'intention de régularisation ne suffit pas) - Le cas échéant (procédure de régularisation terminée) : copie de la transaction signée (en cas de régularisation en cours ce document devra être fourni à l'occasion de toute opération ultérieure) 2. Justifications de l'origine des fonds - Justificatifs de l'origine des fonds rapatriés en France - Traçabilité bancaire complète du compte à l'étranger et les établissements bancaires en France recevant les avoirs. <i>*DNVSF : Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales</i>	Pour mémoire, le versement envisagé devra provenir d'un compte bancaire ouvert au nom du souscripteur auprès d'un établissement bancaire de son état de résidence au sein de l'Union Européenne. En présence d'une opération de rapatriement de fonds à l'étranger avec régularisation fiscale en cours : - une copie complète du dossier - la corrélation entre les sommes à investir et la procédure de régularisation doit être claire

*Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.*